

<제14장 쟁의행위.제07절 불법쟁의행위와 법적 책임>

[예상][2][14.07-1]쟁의행위의 정당성 결여 판단 및 민사상 손해배상 책임의 주체와 책임의 성질

《[문제14.7]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사의 노동조합 B는 2024년 임금협상이 결렬되자 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입하였다. 이 과정에서 B노동조합의 위원장 C와 간부들은 조합원들을 독려하며 사업장 내 주요 생산라인을 점거하였고, 이로 인해 A사는 10일간 공장 가동이 중단되어 막대한 영업손실과 고정비 지출 등의 손해를 입었다. 파업 종료 후 A사는 B노동조합과 위원장 C, 그리고 파업에 단순히 가담한 조합원 D를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기하였다. A사는 파업으로 인한 총 손해액 10억 원에 대해 피고들이 공동불법행위자로서 연대하여 배상할 것을 주장하고 있다. 한편, 조합원 D는 본인은 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여했을 뿐이므로 개별적인 배상책임이 없거나, 책임이 있더라도 위원장 C와 동일한 수준의 책임을 지는 것은 부당하다고 항변한다. 또한 노동조합 B는 이번 파업이 근로조건 개선을 위한 것이었으므로 불법성이 조각된다고 주장한다.

(물음1) 사례에서의 쟁의행위가 정당성을 상실했는지 여부를 절차적·수단적 측면에서 검토하고, 이로 인해 발생하는 민사상 손해배상책임의 주체 및 책임의 성질에 대하여 논하시오.(25점)》

<문제14.7의 물음1> 쟁의행위의 정당성 결여 판단 및 민사상 손해배상책임의 주체와 책임의 성질

I. 문제의 제기

- 사안은 노동조합 B가 A사와 임금협상 결렬을 이유로 조정절차 없이 전면 파업에 돌입하면서 위원장 C와 간부들이 주요 생산라인을 점거하여 영업손실을 입자 A사가 파업에 참여한 인원들을 상대로 손해배상을 요구하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <노동위원회 조정절차를 거치지 않은 점(절차적 정당성)과 주요 생산라인을 점거한 점(수단적 정당성)이 파업의 정당성을 상실시키는지>, <위법한 쟁의행위로 인한 손해배상책임에 있어 노동조합, 조합 간부, 단순 가담 조합원의 책임 주체성 및 개별 조합원의 책임 범위와 관련한 책임의 개별화 법리>에 대해 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 쟁의행위의 정당성 여부 검토

1. 절차적 측면의 정당성 (조정절차 미비)

(1) 조정전치주의의 의무성

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)은 쟁의행위가 조정절차를 거친 후 행해져야 한다고 규정하고 있다. 이는 무분별한 쟁의행위를 억제하고 평화적 해결을 도모하기 위함이다.

(2) 정당성 상실 여부 판단

- “판례”에 의하면 조정절차를 거치지 않았다는 사실만으로 곧바로 쟁의행위의 정당성이 상실되는 것은 아니다. 다만, 조정절차의 이행을 위해 노력하지 않거나 사용자의 평화적 해결 기회를 박탈한 채 전격적으로 단행된 경우에는 절차적 정당성을 상실한 것으로 본다. 사안의 경우 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입한 행위는 절차적 정당성에 흠결이 있을 가능성이 높다.

2. 수단 및 방법의 정당성 (생산라인 점거)

(1) 직장점거의 한계

- 쟁의행위는 사용자의 재산권과 조화를 이루어야 한다. 사용자의 점유를 전면적·배타적으로 배제하거나 조업을 불가능하게 하는 형태의 직장점거는 위법하다. 특히 주요 생산시설이나 보안시설에 대한 점거는 원칙적으로 허용되지 않는다.

(2) 정당성 상실 여부 판단

- B노동조합이 사업장 내 주요 생산라인을 점거하여 공장 가동이 완전히 중단된 것은 사용자의 소유권 및 경영권을 본질적으로 침해한 것이다. 이는 수단적 측면에서 정당성을 일탈한 행위로 평가된다.

III. 민사상 손해배상책임의 주체

1. 노동조합의 책임

- 노동조합이 주체가 되어 단행한 불법 쟁의행위의 경우, 노동조합은 “민법 제750조” 및 “제751조”에 의거하여 사용자에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다. 이는 단체 자체의 책임이다.

2. 조합 간부의 책임

- 쟁의행위를 기획, 지도, 독려한 위원장 C와 간부들은 노동조합과 공동불법행위자로서 책임을 진다. “판례”는 조합 간부들이 노동조합의 의사결정에 따라 행위를 하였더라도, 그것이 위법한 이상 개인적인 배상책임을 면할 수 없다고 본다.

3. 단순 가담 조합원의 책임

- 단순히 파업에 참여한 조합원 D의 경우, 파업의 전 과정에 걸쳐 위법 행위를 공모하거나 구체적으로 실행에 가담했다는 특별한 사정이 없는 한, 단순히 노동조합의 지시에 따른 파업 참여 사실만으로는 손해배상책임을 지지 않는 것이 원칙이다. 다만, 개별적인 파괴 행위나 물리적 폭력을 행사한 경우에는 책임을 질 수 있다.

IV. 책임의 성질 및 개별화 법리

1. 공동불법행위와 연대책임의 원칙

- 민법상 공동불법행위자는 연대하여 손해를 배상할 책임을 진다. 그러나 “최근 대법원 판례”는 노동조합의 쟁의행위로 인한 손해배상에서 개별 조합원의 책임을 제한하는 법리를 강화하고 있다.

2. 책임의 개별적 판단 (“대법원 2023. 6. 15. 선고 2017다46274 판결” 등 참조)

(1) 책임 제한 사유의 개별화

- 법원은 노동조합과 개별 조합원의 손해배상책임을 정함에 있어, 쟁의행위에서의 지위와 역할, 가담 정도, 불법행위의 정도 등을 고려하여 책임을 개별적으로 판단해야 한다.

(2) 조합원 D의 항변 검토

- D의 주장처럼 노조의 지시에 따른 단순 참여자에게 위원장 C와 동일한 수준의 연대책임을 묻는 것은 책임주의 원칙에 반할 수 있다. 법원은 D의 가담 정도가 경미하다면 C보다 훨씬 낮은 수준으로 배상액을 산정하거나, 참여 성격에 따라 책임을 부정할 수 있다.

V. 사안의 적용

1. 쟁의행위의 위법성 확인

- B노동조합의 파업은 조정절차를 무시하고(절차 위반) 주요 생산라인을 배타적으로 점거하여(수단 위반) 정당성을 상실한 불법 쟁의행위에 해당한다.

2. 책임 귀속의 확정

- A사는 노동조합 B와 위원장 C에게 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 단순히 파업에 참여한 조합원 D에게는 개별적인 위법 행위가 증명되지 않는 한 책임을 묻기 어렵다. 설령 D에게 책임이 인정되더라도 위원장 C와 동일한 비중의 배상책임을 지우는 것은 부당하며, 가담 정도에 따른 책임 제한이 이루어져야 한다.

3. 노동조합 B의 주장 검토

- 근로조건 개선이라는 목적이 정당하더라도 쟁의행위의 절차와 수단이 위법하다면 전체적으로 정당성을 인정받을 수 없다. 따라서 불법성이 조각된다는 B노조의 주장은 타당하지 않다.

VI. 결론

- 본 사안의 파업은 절차적·수단적 정당성을 상실한 불법 쟁의행위이다. 따라서 노동조합 B와 이를 주도한 위원장 C는 손해배상책임을 면할 수 없다. 다만, 책임의 성질에 있어서는 개별 가담자의 지위와 역할을 고려하여 책임을 제한하거나 개별화하여야 하므로, 단순 가담자인 D에 대해서는 책임을 부정하거나 대폭 제한함이 타당하다. A사의 일괄적인 연대책임 주체 주장은 현대 노동법의 책임 개별화 원칙에 비추어 일부 제한될 가능성이 크다.